

עא:

עין משפט
נר מצוה

כ א מיי פ"ו מהלכות שגגות הלכה ט:
בא ב שם הלכה י:
בב א מיי פ"ה מהלכות שגגות הלכה א ופ"ו הלכה א והלכה ט סמך עשין ר"י:

מוסף רש"י

אין ידיעה לחצי שיעור. אכל חצי שיעור ונדע, לא הו"ל ידיעה לחלק. ולס חזר ואכל חצי שיעור מנעטרין (ברכות יב').

מוסף תוספות

א. וק"ל באוקימתא.
ב. אמאי. רשב"א.
ג. וי"ל. רשב"א. ד. דהיינו ר' טרפון דאמר מה לה מביא שתי אשמות. רמב"ן. דר' טרפון לא בעי ידיעה בתחלה. רשב"א. ה. ויכין ששים דבריו ו"ל בזה לר"ט נראה דס"ל דמאן דבעי ידיעה בתחילה הוא ר"ע דקאמר שאני מביא אלא אשם תלוי. רשב"א. ו. אמר לו ר"ע נראין דברין במעילה מעיטא. ה"י שבא לידו ספק מעילה במאה מנה לא יפה לו שיביא אשם בשתי סלעים ולא יביא ספק מעילה במאה מנה. ח' ה"י. ז. מוכח דר' עקיבא מודה דאפשר לעשות כו' טרפון ומה שאמר ששביא אשם תלוי אינו אלא. לעצה טובה. ט. אמר. נ. מ"י. ח' ה"י. ט. אלא מ"ד אשם דאי בעי ידיעה בתחלה היינו ר' יוסי דאמר ה"מ ר' יוסי אומר אין שום מביאין אשם א' מה"ש משום דבעי ידיעה בתחלה כדכתיב בחטאת. רמב"ן. דגוי דר"ע משום עצת טובה אתי לה. ר"י מדינת קאמר דסבר דבעינן ידיעה בתחלה אפי' באשם. ח' ה"י. ט"ז. מאליהו ר"ל מהה"ש וד' נע"ל. י. לכאורה דמדי בהא אלא. מ"ס ה"ל"ס. י"א. נא"כ. במאי קא מפלגי ר' עקיבא ור' טרפון דתרייהו מודו במעילה מעיטא שיביא ומעילתו ויתנה, ובמעילה מוכיב טוב לו שיביא שתי אשמות ששיביא אחד ומעילתו עמו ויתנה. מ"ס ה"ל"ס. י"ב. מה לזה מביא ב' אשמות. מ"ס ה"ל"ס. י"ג. בין מעילה מרובה בין מעילה מועטת. שו"ע. מ"ס ה"ל"ס. י"ד. שצריך להוציא מוקד של איסור מתחת ידו מספק. מ"ס ה"ל"ס.

רבינו חננאל

רשב"א שבר אין ידיעה לחצי שיעור. בתמחוי אחד לפיכך חייב. אמאי אשטרף למתניא לאה פשיטא. ומשני רבינא כגון שהיו ב' וזית חלב בתמחוי אחד, וכגון שאכל חצי זית אחד מהן ונדע וזת ושכח ואכל חצי זית האחר. ומתניתין רבן גמליאל היא דאין ידיעה לחצי שיעור. דתנן הוכחב ב' אותיות בבי' העלומה, אחת בשחרית ואחת בין הערביים, רבן גמליאל מחייב והתמסר פוטרי. ואמרין במאי פליגי, רבן

מב"ל דרישא מין אחד ותמחוי אחד ב'.^א לעיל ב"ל צעי למיפריך מכלל דסיפא משני מינין ושני תמחויין צריכא למימר ^אשלח חס להאריך כיון דלא קאי הכי: **מאן דאמר אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחלה.** פ"י בקוטרס' דליכא פלוגמא דר' עקיבא ורבי טרפון כפרק דס שמיטה ככריתות (דף כג:)^י וליתא דהא תנן הס' דדוקא צמעילה מרובה קאמר ר"ע שמיצא שתי אשמות^י משום דטוב לו שיעזר שתי אשמות מנה לזה מנצח אחד ויתנה שאם לא יודע לו מהא מעילתו נדצה אכל צמעילה מועטת מודה ר"ע שמיצא אשם אחד ויתנה ונות לו שיתן מעילה מועטת על הספק משיצא שתי אשמות וקאמרין^י גמ' מדברי שניה נלמד [א] אשם ודאי לא צעי ידיעה בתחלה^י ואם תאמר רבי טרפון דקאמר מנה לזה מנצח שתי אשמות משמע^י דעצה טובה קמ"ל אדרבה כיון דצמעילה מרובה פליגי אס כן טוב לו שיעזר שתי אשמות כדאמר ר' עקיבא משיצא אשם אחד ומעילתו ויתנה כדפרשיט^י יש לומר דר' טרפון לאו עצה טובה קאמר^י ב' אלא לעולם שני וזא מדי עבירה צלח לשמות אלא^י שיעזר אשם ומעילתו ויתנה^י ואם תאמר ולרבי עקיבא אמאי מביא שתי אשמות צמורה ובמעטה אשם ומעילה יציא לעולם אשם אחד ויתנה וכשיודע אז יציא מעילתו ויש לומר משום דלמר^י המביא אשמו עד שלא הביא מעילתו לא יצא:
צעל

מחלוקת דאי סלקא דעתך קודם הפרשה פליגי אבל לאחר הפרשה מודה ליה ריש לקיש לר' יוחנן דחייב שתיים אדמוקים ליה קרא לאחר כפרה לוקמיה לאחר הפרשה ואי אחר הפרשה פליגי אבל קודם הפרשה מודה ליה רבי יוחנן לריש לקיש דאין חייב אלא אחת או דילמא אין בזה וכן קודם הפרשה ודילמא ספוקי מספקא ליה ^א ואם תימצי לומר קאמר אם תימצי לומר קודם הפרשה פליגי בה רבי יוחנן היכי מוקי ליה לקרא בכזית ומחצה ואם תימצי לומר לאחר דאמר אשם ודאי לא בעיא ידיעה בתחילה בעל

לה ואם"ל קאמר אם תמצא לומר קודם הפרשה פליגי רבי יוחנן היכי מוקי ליה לקרא בכזית ומחצה והכי פירושא ודילמא לצני תלמודא נמי מספקא להו פלוגמא דר"י ור"ל צמאי כי היכי דמספקא ליה לדידי אי צדוקס אי בלאחר אי בתרווייהו וכי פריך צעל התלמוד לרבי יוחנן נמי והא כתיב מחטאתו ונסלח לו ומשני ליה בכזית ומחצה בלשון את"ל פריך ליה ומשני ליה והכי קאמר אי הוה פשיטא לן דלאחר הפרשה הוה דמחייב ר"י תמין אבל צדוקס הפרשה מודה לר"ל לא הוה קשיא לן מדי דלוקימנא מחטאתו ונסלח לו צדוקס הפרשה אכל השמא קשיא לן את"ל צדק צעיא דרצינא דצדוקס הפרשה נמי פליגי וא"ר יוחנן חייב שמים ר' יוחנן היכי מוקי לקרא דמחטאתו ונסלח לו ושני ליה בכזית ומחצה והכי קמשני אפי' את"ל דקודם הפרשה לחודא פליגי אי נמי בתרווייהו פליגי איכא לאוקמא בכזית ומחצה ולר"ל נמי כי פריך ליה תלמודא הכתיב על חטאתו והציא ושני ליה צעל התלמוד בלאחר כפרה לעולם ספוקי מספקא ליה צמאי פליגי בלדידי ובאת"ל פריך ומשני והכי קאמר את"ל בלאחר הפרשה נמי פליגי דבלאחר הפרשה פטר ליה צמד קרבן דהשמא ליכא לאוקמא לקרא דמחייב בלאחר הפרשה ר"ל היאך מוקי ליה להאי קרא כלומר צמאי מוקי ליה ושני ליה אפילו אם תמצא לומר בלאחר הפרשה פליגי איכא לאוקמי בלאחר כפרה. ורוב התלמידים שגו בשיטה זו ודימו דהאי דהיינו מוקי לה לקרא בכזית ומחצה והכי מוקי ליה לקרא בלאחר כפרה לשון קושיא הוה ולפרושי כמו מ"ט והוצרכו לשבש את הספרים ולתמוך הוי"ו דואת"ל ^א קמא להגיה קאמרין והגיהו על קודם לאחר ועל לאחר קודם ואין שיטת התלמוד כפי סוגייתא **למ"ד אשם ודאי לא צעי ידיעה.** פלוגמא דר"ט ור"ע היא ככריתות צפ' דס שמיטה (דף כג.) ר"ע מחייב על ספק מעילות אשם תלוי. ופי' היו לפניו שתי חתיכות א' של קדש וא' של חולין ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו אכל מביא אשם ומודה ר"ע שאינו מביא את מעילתו כלומר אינו משלם קרן וחומש עד שידע לו ויציא עמה אשם מעילות ודאי כי היכי דאשם תלוי דשאר עצירות דספק כרת אינו מכפר כפרה גמורה וכשיודע לו דודאי חטא מביא חטאת אף זה כשיודע לו יחזור ויציא אשם ודאי ר"ע אומר מה לזה מביא שתי אשמות ולא דמי לאשם תלוי דספק חטאת ^אדהם ספקין איל ודאי נקבה הלכך כי מתייעד ליה צעי לאתויי נקבה אכל זה ששניהם מין אחד כדאמר הס' שממין שמיצא על הודע מביא על לא הודע שזה איל חזי יציא קרן וחומש יציא איל ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזו אשמי וחס ספק שלא עמד ספקין להודע על לא אשם זו יהיה אשם תלוי והקדש לו לא יאמירע ליה כי אחייה ומכפר עליה: **אשם ודאי.** כל אשמות. לאלמא כל צעי ידיעה בתחילה צמאי קודם הכאת כפרתו דהא לא איתיעד ליה כי אחייה ומכפר עליה: **אשם ודאי.** כל אשמות. כריון אשם ודאי חוץ מאשם תלוי שהוא צא על לא הודע והן שלשה הבאין על חטא אשם מעילות אשם גזילות אשם שפחה חרופה:
צעל

וגמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור. ורבנן סברי שי ידיעה לחצי שיעור. ורבנן דרבן גמליאל סבר דאין ידיעה לחצי שיעור, כאילו אין שם ידיעה ביתרונה ובעולם אחת כולן. לפיכך חייב. איתמר אבל ב' וזית חלב בתעלה אחד ונדע וזת על הראשון, וחזר ונדע וזת על השני, ר' יוחנן אומר חייב שתיים, ר"ל אומר אינו חייב אלא אחת. ר' יוחנן [אמר] ידיעה מחלוקת לפיכך חייב שתיים, ר"ל אמר אין ידיעה מחלוקת ואין חייב אלא חטאת אחת. ר' יוחנן דריש על חטאתו והביא, כיון שנודעה לו חטאתו נתחייב בה, וכשתודע לו השנייה עוד מתחייב בה, דאין אדם פורע חובו במה שכבר נתחייב בו. ור"ל דריש מחטאתו ונסלח, כל שהוא בתעלה אחד חטאת אחד הוא, ומחטאתו ונסלח קרינא ביה. ור' יוחנן האי קרא דר"ל דריש ביה הכי מניין אם אכל כזית ומחצה

כלל גדול פרק שביעי שבת

מכלל דרישא. דלמר חייב: **מין אחד וסמחוי אחד.** בתמיה: **סהיטא** **לו ידיעה.** בין שני חלאי שיעור ואיצטרך לשמעינן דליטטרפו דס"ד אמינא הואיל ובשיעורין שלמים חלוקין למטאות הכא נמי לא ליטטרפו קמ"ל דהם הוה ידיעה אכל ידיעה חצי שיעור לאו ידיעה היא:

רבן גמליאל **היא דלמר.** לקמן כפרק הצונה אין ידיעה לחצי שיעור: **וחזר ונדע** לו. לקמן צעי ליה אי קודם שהפריש קרבן על ידיעה ראשונה וקסבר ידיעות מחלקות למטאות ואע"פ שלא היטה ידיעה בין אכילה לאכילה או לאחר הפרשה וקסבר הפרשות מחלקות. והא דלציי ורצא דלמרי לעילוי ונדע לו על אחת מהן וחזר ואכל כו' אלמא דחדא הוה דמחייב אי סצירא להו פלוגמא דר' יוחנן ורש' לקיש צדוקס הפרשה אינהו דלמור כרש' לקיש אי נמי סצירא להו דלאחר הפרשה פליגי ואינהו דלמור קודם הפרשה נודע על השני ודברי הכל אין חלוקין למטאות: **על חטאתו וסצירא.** והציא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא (ויקרא ד) משמע על כל חטאת וחטאת יציא: **מחטאתו ונסלח** לו. אפי' לא הציא אלא על מקצת חטאתו ונסלח לו כולו: **קמ"ל.** כיון ^א דהאי חצי זית עם זית קמא שייך צמר ידיעה קמייתא והוה כאילו נודע לו על הכל דהא אי הוה מיימי קרבן הוה מיכפר בזהדי ^א [דזית] בלא שום ידיעה דפחות מכשיעור לא חשיב אכל כזית ^א מיכפר בלא ידיעה הלכך כי לא איתיעד ליה דיכפר אלא זו אחר זה הוו ידיעות מחלקות: **דאיתיעד ליה.** על השני קודם שהפריש קרבן על ידיעה הראשונה פליגי: **אדמוקים לאחר כפרה.** כי פרכין לעיל לריש לקיש הא כתיב על חטאתו והציא ואוקימנא שיטתיה דתלמודא בלאחר כפרה לוקמא בלאחר הפרשה אכל השמא דלוקימנא בלאחר כפרה ש"מ דפשיטא לצני הישיבה שקדו הגמ' דלאחר הפרשה נמי פטר ריש לקיש: הכי גרסינן בספרים **שנים ודילמא ספוקי מספקא** הא כתיב על חטאתו והציא ואוקימנא שיטתיה דתלמודא בלאחר כפרה לוקמא בלאחר הפרשה אכל השמא דלוקימנא בלאחר כפרה ש"מ דפשיטא לצני הישיבה שקדו הגמ' דלאחר הפרשה נמי פטר ריש לקיש: הכי גרסינן בספרים **שנים ודילמא ספוקי מספקא**

לה ואם"ל קאמר אם תמצא לומר קודם הפרשה פליגי רבי יוחנן היכי מוקי ליה לקרא בלאחר כפרה. והכי פירושא ודילמא לצני תלמודא נמי מספקא להו פלוגמא דר"י ור"ל צמאי כי היכי דמספקא ליה לדידי אי צדוקס אי בלאחר אי בתרווייהו וכי פריך צעל התלמוד לרבי יוחנן נמי והא כתיב מחטאתו ונסלח לו ומשני ליה בכזית ומחצה בלשון את"ל פריך ליה ומשני ליה והכי קאמר אי הוה פשיטא לן דלאחר הפרשה הוה דמחייב ר"י תמין אבל צדוקס הפרשה מודה לר"ל לא הוה קשיא לן מדי דלוקימנא מחטאתו ונסלח לו צדוקס הפרשה אכל השמא קשיא לן את"ל צדק צעיא דרצינא דצדוקס הפרשה נמי פליגי וא"ר יוחנן חייב שמים ר' יוחנן היכי מוקי לקרא דמחטאתו ונסלח לו ושני ליה בכזית ומחצה והכי קמשני אפי' את"ל דקודם הפרשה לחודא פליגי אי נמי בתרווייהו פליגי איכא לאוקמא בכזית ומחצה ולר"ל נמי כי פריך ליה תלמודא הכתיב על חטאתו והציא ושני ליה צעל התלמוד בלאחר כפרה לעולם ספוקי מספקא ליה צמאי פליגי בלדידי ובאת"ל פריך ומשני והכי קאמר את"ל בלאחר הפרשה נמי פליגי דבלאחר הפרשה פטר ליה צמד קרבן דהשמא ליכא לאוקמא לקרא דמחייב בלאחר הפרשה ר"ל היאך מוקי ליה להאי קרא כלומר צמאי מוקי ליה ושני ליה אפילו אם תמצא לומר בלאחר הפרשה פליגי איכא לאוקמי בלאחר כפרה. ורוב התלמידים שגו בשיטה זו ודימו דהאי דהיינו מוקי לה לקרא בכזית ומחצה והכי מוקי ליה לקרא בלאחר כפרה לשון קושיא הוה ולפרושי כמו מ"ט והוצרכו לשבש את הספרים ולתמוך הוי"ו דואת"ל ^א קמא להגיה קאמרין והגיהו על קודם לאחר ועל לאחר קודם ואין שיטת התלמוד כפי סוגייתא **למ"ד אשם ודאי לא צעי ידיעה.** פלוגמא דר"ט ור"ע היא ככריתות צפ' דס שמיטה (דף כג.) ר"ע מחייב על ספק מעילות אשם תלוי. ופי' היו לפניו שתי חתיכות א' של קדש וא' של חולין ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו אכל מביא אשם ומודה ר"ע שאינו מביא את מעילתו כלומר אינו משלם קרן וחומש עד שידע לו ויציא עמה אשם מעילות ודאי כי היכי דאשם תלוי דשאר עצירות דספק כרת אינו מכפר כפרה גמורה וכשיודע לו דודאי חטא מביא חטאת אף זה כשיודע לו יחזור ויציא אשם ודאי ר"ע אומר מה לזה מביא שתי אשמות ולא דמי לאשם תלוי דספק חטאת ^אדהם ספקין איל ודאי נקבה הלכך כי מתייעד ליה צעי לאתויי נקבה אכל זה ששניהם מין אחד כדאמר הס' שממין שמיצא על הודע מביא על לא הודע שזה איל חזי יציא קרן וחומש יציא איל ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזו אשמי וחס ספק שלא עמד ספקין להודע על לא אשם זו יהיה אשם תלוי והקדש לו לא יאמירע ליה כי אחייה ומכפר עליה: **אשם ודאי.** כל אשמות. לאלמא כל צעי ידיעה בתחילה צמאי קודם הכאת כפרתו דהא לא איתיעד ליה כי אחייה ומכפר עליה: **אשם ודאי.** כל אשמות. כריון אשם ודאי חוץ מאשם תלוי שהוא צא על לא הודע והן שלשה הבאין על חטא אשם מעילות אשם גזילות אשם שפחה חרופה:
צעל

דשמעתא לדברי הכל לאחר כפרה דראשון, נודע לו השני צריך חטאת שניה. והא סברא דרבה ואביי בגרייה, פלגא אתרווייהו, דהא אוקימנא להתרווייהו לר' יוחנן ולר"ל כשנודע לו לאחר שנתכפר על הראשון צריך חטאת שנית, ורבה אומר אבל ב' וזית חלב בתעלה אחד ונדע לו על אחד מהן, חזר ואכל כזית אחד בתעלמו של שני, היאך קרבן על הראשון, ואינו שוין מתכפר, (הוח) [נתן] דאיא אם נודע לו על השני אחר שנתכפר על הראשון אינו חייב על השני קרבן אחר שכבר נתכפר בגרייה עם הראשון, דהאי עדיפא מדרבא. וקיי"ל כוותיהו דאיתנו בתראי. אמר עולא לדברי האומר אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה, בעל ח' דבעילות שפחה חרופה, אינו חייב אלא אחת. עיקר זה בבבויטא במשנה פרק ד' מחוסרי כפרה [בכורות] ואין מביאין קרבן על

מסורת הש"ס

א) לקמן קב. וקס' וס"ג,
ב) [לקמן ד.א.], ג) [נסח],
ד) [אש"ל], ה) [נסח"ל],
ו) [צ"ח קה"ל].

תורה אור השלם

1 או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא:
2 ואת כל חוליו וקטיר המזבחה בחלב וזבח השלמים ובכר עליו וזבחו מחטאתו ונסלח לו:
ויקרא ד כו

הגהות הב"ח

א) גמ' ספוקי מספקא להו ואם מימינא וכו' הפרשה פליגי ר' יוחנן גמ"ל ויתבה סה ר' (רש"י ד"ה קא משמע לן דהאי גמ"ל ויתבה נמשך: א) ד"ה הכי גמס' וכו' ולמחק סויו' דאם תמצי לומר קאמר ולהגיה:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה למ"ד אשם ודאי וכו' דהתם ספקיו איל. עיין מג"א סימן א ס"ק יא:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה מלן. מדברי שניהם נלמד כו'. י"ב אכל הוא כרי יוסי (ובי"ט ח"ה'ס ורמב"ן) בתרשוי' דלא כרש"ל) דצעי ידיעה בתחלה מ"ש (לכחות ו' מ"ד מודה ר"י במחשבת כפרה מ"ט ה"מ צעי גנאל ידיעה ח' וזוה מחולק שם ר"י ור"ש:

רב נסים גאון

אמר עולא למאן דאמר אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה. משכחת לה במסכת ברכות בפרק ה"ה (דף ק"ו) אמר ר' טרפון ומה לזה מביא ב' אשמות, אמר לו ר' עקיבא נראין דברין במעילה כו'. וברמא גרסי אמר רבי דלדברי שניהם בלמוד אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה. ומכלל זו ידעתי שחולק על ר"ע ור' טרפון בדבר הזה כשראש אשם ודאי בעי ידיעה בתחילה, וזה האשם נידון בחטאת וזה חטאת בעיני ידיעה בתחילה אף אשם ודאי נמי בעי ידיעה בתחילה.

רבינו חננאל (המשך)

ונודע לו על כזית ולא נודע לו על מחצה, וחזר ואכל [חצי] זית אחר בתעלמו של שני, ואין יודע לקרבן על הראשון, ואינו שוין מתכפר, (הוח) [נתן] דאיא אם נודע לו על השני אחר שנתכפר על הראשון אינו חייב על השני קרבן אחר שכבר נתכפר בגרייה עם הראשון, דהאי עדיפא מדרבא. וקיי"ל כוותיהו דאיתנו בתראי. אמר עולא לדברי האומר אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה, בעל ח' דבעילות שפחה חרופה, אינו חייב אלא אחת. עיקר זה בבבויטא במשנה פרק ד' מחוסרי כפרה [בכורות] ואין מביאין קרבן על